

- **Procedimiento N°: EXP202406697 (PS/00213/2024)**

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 02/01/24, **D^a. A.A.A.** (en adelante, la parte reclamante), interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

La reclamación se dirige contra la entidad, RETSINNAL GROUP, S.L.U. con CIF.: Doc. Extranjero N0267247E, titular de la página web www.inmo-master.com (en adelante, la parte reclamada), por la presunta vulneración de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI).

En su escrito de reclamación manifiesta, entre otras cuestiones, que la gestión de cookies en su página web no es conforme a lo establecido por la normativa vigente.

SEGUNDO: Con fecha 23/02/24, de conformidad con lo estipulado en el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), por parte de esta Agencia, se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada, para que procediese a su análisis e informase, en el plazo de un mes, sobre lo que se exponía en el escrito de reclamación.

El traslado se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (en adelante LPACAP).

Según certificado de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, el traslado enviado a la parte reclamada, el día 23/02/24 a través del servicio postal de Correos a la dirección *****DIRECCIÓN.1**, fue devuelto a destino el día 13/03/24 con la notación de "Sobrante".

En la consulta realizada al servicio de OEPM de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se obtuvo una dirección postal adicional del reclamado era, *****DIRECCIÓN.2**, a la cual se le envió nuevamente copia del escrito de traslado, con fecha 21/03/24, resultado devuelto a destino con la anotación de "No retirado del servicio de correos".

TERCERO: Con fecha 02/04/24, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.

CUARTO: La Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos en cuestión, en virtud de los poderes de investigación otorgados a las autoridades de control en el artículo 58.1 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27/04/16, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos (RGPD), y de conformidad con lo establecido en el Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la LOPDGDD, teniendo conocimiento de las siguientes características respecto de la "Política de Cookies" de la página web www.inmo-master.com:

a- Sobre la utilización de cookies antes de que el usuario preste su consentimiento:

Al entrar en la web por primera vez, una vez limpiado el equipo terminal de historial de navegación y de cookies, sin aceptar nuevas cookies ni realizar ninguna acción sobre la página web, se ha comprobado que se utilizan las siguientes cookies, todas ellas de terceras partes:

Cookies de naturaleza técnica:

cookies	Dominio	Descripción
__cf_bm	. calendly.c om	Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots.
__cfuid	. calendly.c om	Utilizada para identificar tráfico web confiable.

Cookies de rendimiento: Permiten cuantificar el número de visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento del sitio web.

cookies	Dominio	Descripción
mMás	m.stripe.com	Utilizada para el rendimiento y la optimización de los servicios de procesamiento de pagos, facilitando el almacenamiento en caché para que las páginas se carguen más rápido.

Cookies de preferencias, de personalización o funcionalidad: son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios.

cookies	Dominio	Descripción
_cfuid	. calendly.c om	Esta cookie se utiliza con el fin de rastrear a los usuarios a lo largo de las sesiones para optimizar la experiencia del usuario brindando servicios personalizados en función de sus preferencias.

b.- Sobre el banner de información sobre cookies en la primera capa:

Al entrar en la web por primera vez, una vez limpiado el equipo terminal de historial de navegación y de cookies y sin realizar ninguna acción sobre la página web, se comprueba que NO aparece ningún tipo de banner de información sobre cookies. Tampoco existe la posibilidad de prestar el consentimiento o rechazar la instalación de cookies o la posibilidad de gestionar las cookies de forma granular.

3º.- Sobre la información suministrada en la “Política de Cookies”:

En la comprobación realizada en la web se ha detectado que no posee documento sobre “Política de Cookies”. Solamente existe una pequeña información sobre cookies en la página “Términos y Condiciones” cuyo enlace se encuentra situado en la parte inferior de la página principal, <https://inmo-master.com/terminos-y-condiciones>, en cuyo apartado “Tratamiento de Datos y utilización de Cookies” informa de lo siguiente:

(...) Por otra parte, EL FORMADOR informa que por visitar su Plataforma (sin llevar a cabo ningún proceso de registro) no queda registrado de forma automática ningún dato de carácter personal que identifique a un usuario, en cambio existe determinada información de carácter no personal y no identificable con un usuario concreto que se recoge durante la sesión en directo a través de dispositivos denominados “cookies” que nos permiten obtener información estadística sobre el uso de la Plataforma para luego poder realizar mejoras. Todo Usuario debe aceptar, rechazar o configurar las cookies para navegar por la Plataforma a través del banner emergente el entrar en la misma. Para más información, consultar nuestra política de cookies (...).

4º.- Sobre la posibilidad de modificar el consentimiento prestado sobre cookies, en cualquier momento de la navegación web.

Además de que no existe la posibilidad de prestar o no el consentimiento para la utilización de las cookies que no sean de naturaleza técnica, tampoco existe la posibilidad de acceder a un panel de control de cookies para gestionar el consentimiento sobre la utilización de cookies

QUINTO: Con fecha 13/06/24, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la LPACAP, por la presunta vulneración del artículo 22.2 de la LSSI, tipificada como “leve” en el artículo 38.4 g), de la citada norma.

En el acuerdo de apertura se determinó que la sanción que pudiera corresponder, atendidas las evidencias existentes en ese momento y sin perjuicio de lo que resultase de la instrucción ascendería a un total de 10.000 (diez mil euros).

La notificación de la incoación de expediente se practicó conforme a las normas establecidas en la LPACAP. Según certificado del Servicio de Correos el escrito de incoación de expediente enviado a la dirección con domicilio en *****DIRECCIÓN.2**, fue devuelto a origen el 02/07/24, con la anotación de “No retirado del servicio de correos”.

Con fecha 26/07/24 se realizó la notificación del acuerdo de inicio mediante anuncio en el Tablón Edictal único del Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con el artículo 44 LPACAP. En dicho anuncio se informa a la parte reclamada sobre la posibilidad de obtener copia del acuerdo de apertura.

No se ha recibido en esta Agencia escrito de alegaciones a la incoación del expediente.

SEXTO: Notificado el citado acuerdo de inicio conforme a las normas establecidas en la LPACAP y transcurrido el plazo otorgado para la formulación de alegaciones, se ha constatado que no se ha recibido alegación alguna a la incoación del expediente, en esta Agencia.

El artículo 64.2.f) de la LPACAP -disposición de la que se informó a la parte reclamada en el acuerdo de apertura del procedimiento- establece que si no se efectúan alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, cuando éste contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, podrá ser considerado propuesta de resolución. En el presente caso, el acuerdo de inicio del expediente sancionador determinaba los hechos en los que se concretaba la imputación, la infracción de la LSSI atribuida al reclamado y la sanción que podrían imponerse. Por ello, tomando en consideración que la parte reclamada no ha formulado alegaciones al acuerdo de inicio del expediente y en atención a lo establecido en el artículo 64.2.f) de la LPACAP, el citado acuerdo de inicio es considerado en el presente caso propuesta de resolución.

A la vista de todo lo actuado, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el presente procedimiento se consideran hechos probados los siguientes,

HECHOS PROBADOS

Primero: Según consta en la sección “Términos y Condiciones” de la web www.inmo-master.com, (<https://inmo-master.com/terminos-y-condiciones/>) el responsable de la misma es la entidad Retsinnal Group SLU.

Segundo: Se ha constatado que el entrar en la web por primera vez, una vez limpiado el equipo terminal de historial de navegación y de cookies, sin aceptar nuevas cookies ni realizar ninguna acción sobre la página web www.inmo-master.com, se ha comprobado que se utilizan las siguientes cookies, todas ellas de terceras partes:

Cookies técnicas:	Cookies de rendimiento:	Cookies de preferencias:
__cf_bm de .calendly.com __cfuid de .calendly.com	mMás de m.stripe.com	_cfuid de .calendly.com

Tercero: Se constata que al entrar en la web por primera vez, una vez limpiado el equipo terminal de historial de navegación y de cookies y sin realizar ninguna acción sobre la página web, NO aparece ningún tipo de banner de información sobre cookies.

Tampoco existe la posibilidad de prestar el consentimiento o rechazar la instalación de cookies.

Cuarto: Se constata que la web no posee documento sobre “Política de Cookies”. Solamente existe una pequeña información sobre cookies en la página “Términos y Condiciones” cuyo enlace se encuentra situado en la parte inferior de la página principal, <https://inmo-master.com/terminos-y-condiciones>, en cuyo apartado “Tratamiento de Datos y utilización de Cookies” informa de lo siguiente:

(...) Por otra parte, EL FORMADOR informa que por visitar su Plataforma (sin llevar a cabo ningún proceso de registro) no queda registrado de forma automática ningún dato de carácter personal que identifique a un usuario, en cambio existe determinada información de carácter no personal y no identificable con un usuario concreto que se recoge durante la sesión en directo a través de dispositivos denominados “cookies” que nos permiten obtener información estadística sobre el uso de la Plataforma para luego poder realizar mejoras. Todo Usuario debe aceptar, rechazar o configurar las cookies para navegar por la Plataforma a través del banner emergente el entrar en la misma. Para más información, consultar nuestra política de cookies (...).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1 de la LSSI y lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la LOPDGDD, es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: "Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."

La Disposición adicional cuarta "Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes" establece que: "Lo dispuesto en el Título VIII y en sus normas de desarrollo será de aplicación a los procedimientos que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes."

II

Incumplimientos constatados

a).- instalación de cookies en el equipo terminal previo al consentimiento del usuario:

El artículo 22.2 de la LSSI establece que se debe facilitar a los usuarios información clara y completa sobre la utilización de los dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos y, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos. Esta información debe facilitarse con arreglo a lo dispuesto el RGPD.

Por tanto, cuando la utilización de una cookie conlleve un tratamiento que posibilite la identificación del usuario, los responsables del tratamiento deberán asegurarse del cumplimiento de las exigencias establecidas por la normativa sobre protección de datos.

No obstante, es necesario señalar que quedarían exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22.2 de la LSSI aquellas cookies necesarias para la intercomunicación de los terminales y la red y aquellas que prestan un servicio expresamente solicitado por el usuario.

En este sentido, el GT29, en su Dictamen 4/2012, interpretó que entre las cookies exceptuadas estarían las cookies de entrada del usuario, (aquellas utilizadas para rellenar formularios, o como gestión de una cesta de la compra); cookies de autenticación o identificación de usuario (de sesión); cookies de seguridad del usuario (aquellas utilizadas para detectar intentos erróneos y reiterados de conexión a un sitio web); cookies de sesión de reproductor multimedia; cookies de sesión para equilibrar la carga; cookies de personalización de la interfaz de usuario y algunas de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales.

Estas cookies quedarían excluidas del ámbito de aplicación del artículo 22.2 de la LSSI, y, por lo tanto, no sería necesario informar ni obtener el consentimiento sobre su uso. Por el contrario, será necesario informar y obtener el consentimiento previo del usuario antes de la utilización de cualquier otro tipo de cookies, tanto de primera como de tercera parte, de sesión o persistentes.

En el presente caso, en la comprobación realizada en la web en cuestión se detectó que al acceder a la misma por primera vez, una vez limpiado el equipo terminal de historial de navegación y de cookies, sin aceptar nuevas cookies ni realizar ninguna acción sobre la misma se utilizaban las siguientes cookies de terceros cuya naturaleza no es técnica: la cookie de rendimiento: “mMás” cuyo proveedor es “m.stripe.com” y la cookie de preferencias: “_cfuid” cuyo proveedor es “.calendly.com”.

b).- Sobre el banner de información de cookies existente en la primera capa (página principal):

El banner sobre cookies de la primera capa deberá incluir información referente a la identificación del responsable del sitio web, en el caso de que sus datos identificativos no figuren en otras secciones de la página o que su identidad no pueda desprenderse de forma evidente del propio sitio. Deberá incluir también una Identificación genérica de las finalidades de las cookies que se utilizarán y si éstas son propias o también de terceros, sin que sea necesario identificarlos en esta primera capa.

Además, deberá incluir información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que se elaboren perfiles de los usuarios y deberá incluir información y el modo en que el usuario puede aceptar, configurar y rechazar la utilización de cookies, con la advertencia, en su caso, de que, si se realiza una determinada acción, se entenderá que el usuario acepta el uso de las cookies.

A parte de la información genérica sobre cookies, en este banner deberá existir un enlace claramente visible dirigido a una segunda capa informativa sobre el uso de las cookies. Este mismo enlace podrá utilizarse para conducir al usuario al panel de configuración de cookies, siempre que el acceso al panel de configuración sea directo, esto es, que el usuario no tenga que navegar dentro de la segunda capa para localizarlo.

En el caso que nos ocupa, se ha comprobado que no existe ningún tipo de banner que informe al usuario sobre las cookies cuando accede a la página web por primera vez.

c).- Sobre el consentimiento a la instalación de cookies en el equipo terminal:

Para la utilización de las cookies no exceptuadas, será necesario obtener el consentimiento del usuario de forma expresa. Este consentimiento se puede obtener haciendo clic en, “aceptar” o infiriéndolo de una inequívoca acción realizada por el usuario que denote que el consentimiento se ha producido inequívocamente. Por tanto, la mera inactividad del usuario, hacer scroll o navegar por el sitio web, no se considerará a estos efectos, una clara acción afirmativa en ninguna circunstancia y no implicará la prestación del consentimiento por sí misma. Del mismo modo, el acceso a la segunda capa si la información se presenta por capas, así como la navegación necesaria para que el usuario gestione sus preferencias en relación con las cookies en el panel de control, tampoco es considerada una conducta activa de la que pueda derivarse la aceptación de cookies.

No está permitido tampoco la existencia de “Muros de Cookies”, esto es, ventanas emergentes que bloquean el contenido y el acceso a la web, obligando al usuario a aceptar el uso de las cookies para poder acceder a la página y seguir navegando sin ofrecer al usuario ningún tipo de alternativa que le permita gestionar libremente sus preferencias sobre la utilización de las cookies.

Si la opción es dirigirse a una segunda capa o panel de control de cookies, el enlace debe llevar al usuario directamente a dicho panel de configuración. Para facilitar la selección, en el panel podrá implementarse, además de un sistema de gestión granular de cookies, dos botones más, uno para aceptar todas las cookies y otro para rechazarlas todas. Si el usuario guarda su elección sin haber seleccionado ninguna cookie, se entenderá que ha rechazado todas las cookies. En relación con esta segunda posibilidad, en ningún caso son admisibles las casillas premarcadas a favor de aceptar cookies.

Si para la configuración de las cookies, la web remite a la configuración del navegador instalado en el equipo terminal, esta opción podría ser considerada complementaria para obtener el consentimiento, pero no como único mecanismo. Por ello, si el editor se decanta por esta opción, debe ofrecer además y en todo caso, un mecanismo que permita rechazar el uso de las cookies y/o hacerlo de forma granular.

Por otra parte, la retirada del consentimiento prestado previamente por el usuario deberá poder ser realizado en cualquier momento. A tal fin, el editor deberá ofrecer un mecanismo que posibilite retirar el consentimiento de forma fácil en cualquier momento. Se considerará que esa facilidad existe, por ejemplo, cuando el usuario

tenga acceso sencillo y permanente al sistema de gestión o configuración de las cookies.

Si el sistema de gestión o configuración de las cookies del editor no permite evitar la utilización de las cookies de terceros una vez aceptadas por el usuario, se facilitará información sobre las herramientas proporcionadas por el navegador y los terceros, debiendo advertir que, si el usuario acepta cookies de terceros y posteriormente desea eliminarlas, deberá hacerlo desde su propio navegador o el sistema habilitado por los terceros para ello.

En el caso que nos ocupa, se ha comprobado que no existe posibilidad de prestar el consentimiento o rechazar la instalación de cookies o la posibilidad de gestionar las cookies de forma granular.

d).- Sobre la información suministrada en la segunda capa (política de cookies):

Debe existir una segunda capa en la web “Política de Cookies” donde se proporcione información más detallada sobre las características de las cookies, incluyendo información sobre, la definición y función genérica de las cookies (qué son las cookies); sobre el tipo de cookies que se utilizan y su finalidad (qué tipos de cookies se utilizan en la página web); la identificación de quién utiliza las cookies, esto es, si la información obtenida por las cookies es tratada solo por el editor y/o también por terceros con identificación de estos últimos; el periodo de conservación de las cookies en el equipo terminal; y si es el caso, información sobre las transferencias de datos a terceros países y la elaboración de perfiles que implique la toma de decisiones automatizadas.

En el caso que nos ocupa, se ha comprobado que no existe ninguna página específica (Política de Cookies) que informe al usuario sobre las cookies utilizadas en la web.

e).- Sobre la posibilidad de retirar el consentimiento para el uso de las cookies una vez prestado.

Los usuarios deberán poder retirar el consentimiento previamente otorgado en cualquier momento. A tal fin, el editor deberá asegurarse de que facilita información a los usuarios en su política de cookies sobre cómo pueden retirar el consentimiento.

El usuario debe poder revocar el consentimiento de forma fácil. El sistema que se ofrezca para retirar el consentimiento debe ser tan fácil como el utilizado cuando se prestó. Se considerará que esa facilidad existe, por ejemplo, cuando el usuario tenga acceso sencillo y permanente al sistema de gestión o configuración de las cookies.

En el presente caso, al no existir la posibilidad de dar o no el consentimiento, tampoco existe la posibilidad de modificarle cuando el usuario lo desee.

III

Tipificación de la infracción cometida

De los incumplimientos detectados en la política de cookies en la página web www.inmo-master.com, esto es: la utilización de cookies de terceros que no son de

naturaleza técnica sin el previo consentimiento del usuario; la inexistencia de un banner inicial de información sobre cookies; la imposibilidad de prestar el consentimiento o rechazar la instalación de cookies que no sean de naturaleza técnica o poderlo realizar de forma granular, y la imposibilidad de modificar el consentimiento en cualquier momento de la navegación web cuando así lo desee el usuario.

Todo ello supone, por parte del denunciado, la comisión de la infracción del artículo 22.2 de la LSSI, pues establece lo siguiente:

“Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones.

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario”.

IV. Sanción

Esta Infracción está tipificada como “leve” en el artículo 38.4 g), de la citada Ley, que considera como tal: *“Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera facilitado la información u obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los términos exigidos por el artículo 22.2.”*, pudiendo ser sancionada con multa de hasta 30.000 €, de acuerdo con el artículo 39 de la citada LSSI.

La LSSI, en su artículo 40, establece la “graduación de la cuantía de las sanciones”, atendiendo a los siguientes criterios: a) *La existencia de intencionalidad.* b) *Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.* c) *La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.* d) *La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.* e) *Los beneficios obtenidos por la infracción.* f) *Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.* g) *La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o en la disposición final octava y que haya sido informado favorablemente por el órgano u órganos competentes.*

Tras las evidencias obtenidas se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con los siguientes criterios agravantes, que establece el art. 40 de la LSSI:

- La existencia de intencionalidad (apartado a). Expresión que ha de interpretarse como equivalente a grado de culpabilidad de acuerdo con la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12/11/07 recaída en el Recurso núm. 351/2006, correspondiendo a la entidad denunciada la determinación de un sistema que se adecue al mandato de la LSSI, pues, cuando se construye una web, es evidente que se debe conocer la normativa sobre cookies y el hecho de que se instalen cookies de naturaleza no técnica o necesaria sin consentimiento no es posible sin que el responsable así lo decide intencionadamente.

Con arreglo a dichos criterios, se estima adecuado imponer, por la infracción del artículo 22.2 de la LSSI, respecto de la política de cookies realizada en la página web de su titularidad, una sanción de 10.000 euros (diez mil euros).

Por lo tanto, a tenor de lo anteriormente expuesto, por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos,

RESUELVE:

PRIMERO: IMPONER a la entidad RETSINNAL GROUP, S.L.U. con CIF.: Doc. Extranjero L12889V, titular de la página web www.inmo-master.com por la vulneración del artículo 22.2 de la LSSI, tipificada como “leve” en el artículo 38.4 g), de la citada norma, una sanción de **10.000 euros (diez mil euros)**

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a RETSINNAL GROUP, S.L.U.

TERCERO: Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva una vez sea ejecutiva la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida **Nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000**, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.

Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.6 de la LOPDGDD), y de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer, potestativamente,

recurso de reposición la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.